Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent17vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5101662-25.2021.8.21.0001/RS

AUTOR: GIORDANO ROSTIROLLA SAMPAIO

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

I - Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GIORDANO ROSTIROLLA SAMPAIO contra UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, narrando, em suma, ter sido diagnosticado com avanço de idade óssea significativo e considerado anormal do ponto de vista médico, necessitando do tratamento com o fármaco Omnitrope 15mg (hormônio do crescimento), e fundamentando o pedido cominatória inclusive nos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da Constituição Federal, 423 e 424, do Código Civil, 12, inciso I, letra "b", da Lei n. 9.656/98. Requer, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do fármaco. Pede, por fim, a procedência da ação.

Deferida a tutela de urgência (Evento 4).

Contestando (Evento 16), a demandada argui, em preliminares, a impugnação ao valor da causa e a carência de ação por falta de interesse de agir. Informa o cumprimento da liminar. Sustenta, em síntese, que os planos de saúde não são obrigados a fornecer todo e qualquer tipo de procedimento, e que a RN 465 da ANS prevê um rol taxativo de cobertura. Afirma que não há obrigatoriedade de cobertura para fármacos de uso ambulatorial não oncológico. Referiu que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária. Pede, por fim, a improcedência da ação.

Réplica no Evento 21.

Promoção pelo Ministério Público para aguardar a manifestação das partes acerca das provas que pretendem produzir (Evento 26).

Saneador para afastar as preliminares de impugnação ao valor da causa e carência de ação por falta de interesse de agir, bem como determinar que as partes digam se pretendem produzir outras provas e se há possibilidade de acordo (Evento 28), os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Eventos 33 e 36).

Manifestou-se o Ministério Público pela improcedência da ação, através do parecer de que trata o Evento 39.

É o relatório. Decido.

II – A lide comporta julgamento no estágio procedimental em que se encontra o processo, eis que a prova documental carreada aos autos é suficiente para solver a controvérsia, precipitação de julgamento levada a efeito com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC.

Não procede a ação.

Inicialmente, não há nenhuma dúvida no tocante ao fato de que o contrato é bilateral, ensejando direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se *ad nutum* do liame obrigacional, sendo que resulta necessária a preservação do adequado equilíbrio entre as partes, pena de ocorrência de lesão a qualquer delas.

E o equilíbrio contratual deriva, à evidência, das próprias cláusulas contratuais, que retratam a existência do negócio jurídico efetivado em todos os seus aspectos, no que diz com a titulação de direitos e o suporte de encargos, ou seja, diz com a observância do pactuado em seus termos, pena de ocorrência de lesão a qualquer dos contratantes, e, por outro lado, quanto a necessária interpretação e integração contratual, merece observância o ensinamento de Maria Helena Diniz, consoante segue:

> *1. Interpretação e integração contratual*
>
> *Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.*
>
> *Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponto obscuro ou controvertido. A tarefa do intérprete do contrato encontrará uma série de dificuldades, pois além de analisar o texto contratual, deverá examinar a intenção comum dos contratantes. A atividade interpretativa do contrato é uma operação difícil, que requer saber e prudência, devendo o intérprete guiar-se pelo sentimento jurídico, que o impedirá de cair em interpretações alheias à vida. A interpretação contratual poderá ser declaratória, se tiver por único móvel a descoberta da intenção das partes interessadas no momento da realização do contrato, ou construtiva, se objetivar a reconstrução do ato negocial, possibilitando assim a produção de seus efeitos.*

A interpretação situar-se-á na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

.....

A integração contratual vem a ser um processo lógico-sistemático que possibilitará preencher lacunas encontradas nos contratos, complementando-os por meio de normas supletivas, emitidas pelo poder competente.

Os autores italianos, baseados no Código Civil italiano, arts. 1.339 e 1.440, denominam tal processo de integrativo.

A interpretação contratual terá por escopo determinar o conteúdo contratual duvidoso, buscando seu verdadeiro sentido, eliminando ambiguidades, dúvidas ou contradições, resultantes do texto do contrato.

A integração contratual, por sua vez, pretenderá desvendar os efeitos do contrato, nas hipóteses em que apresentarem falhas ou lacunas, em decorrência de ausência de previsão ou conhecimento das partes contratantes ou de não correspondência do contrato a fatos ou valores não supridos pela via interpretativa. A integração contratual seria, portanto, um modo de aplicação jurídica feita pelo órgão judicante, mediante o recurso à lei, à analogia, aos costumes, aos princípios gerais de direito ou à equidade, criando norma supletiva, que completará, então, o contrato, que é uma norma jurídica individual. Logo, com a aplicabilidade dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, ter-se-á a colmatação da lacuna contratual, no caso sub judice. (Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, vol. I, p. 81/84)

Adotado o norte antes explicitado, pois, afigura-se induvidoso que tanto o autor quanto a ré devem observar o contrato em seus termos, oportunidade em que merece registro o fato de não haver controvérsia relativamente à necessidade do medicamento Omnitrope 15mg, considerado o asseverado pelo médico assistente do autor (Evento 1 - OUT6).

Ademais, tem-se que as regras consumeristas são aplicáveis aos contratos de plano de saúde, em atenção à Súmula 608 do STJ *(Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.)*.

Entretanto, artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 dispõe que os planos de saúde não estão obrigados ao *"fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12"*.

Ainda, não é obrigatória a cobertura para o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com base no art. 17, parágrafo único, inciso VI, da RN nº 465/2021:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Assim, visto que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções, não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias a serem fornecidas pelos planos de saúde, da mesma forma que não restou demonstrada previsão contratual para o seu provimento, cabe a negativa do plano de saúde de fornecimento do medicamento pleiteado, considerando, ademais, a expressa previsão contratual de exclusão do fornecimento de medicamentos (Evento 16 - CONTR2 - pág. 20):

V EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES
A Disposições Gerais

Clausula 13 Estão expressamente excluidos deste contrato, não gerando direito a qualquer tipo de cobertura, sem prejuizo das limitações previstas nas clausulas subsequentes
I Em todos os serviços oferecidos conforme o presente contrato

e) fornecimento de materiais e medicamentos estrangeiros, ou que não estejam nacionalizados, desde que tenha um similar nacional, bem como de todo e qualquer tipo de medicamento para tratamento domiciliar,

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DIVERSAS PATOLOGIAS ASSOCIADAS AO CRESCIMENTO E NUTRIÇÃO. MEDICAMENTOS ***SOMATROPINA*** *E LEUPRORRELINA.* ***USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA.*** *DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) É lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (não abrangido o home care) -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente (Arts. 10, incs. V e VI e 12, da Lei nº 9.656/98). 3) A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade, relativo à liberdade contratual. Ademais, é*

possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 4) Caso dos autos em que que os medicamentos postulados, "Somatropina (Norditropin® 10mg) e Leuprorrelina (Lupron® 11,25mg)", indicados paras o tratamento das patologias catalogadas nos CID E 43; CID E 55; CID E 58; CID E 53; CID E 63; CID E 34.3; e, CID E 22.8, pertencem à classe dos medicamentos "HORMONIO RECOMBINANTE DO CRESCIMENTO HUMANO" e "OUTROS HORMONIOS MEDIADORES E PRODUTOS EQUIVALENTES", respectivamente, e sua administração é de uso domiciliar.r. 5) Considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, descabe compelir a operadora do plano de saúde à cobertura dos medicamentos domiciliares postulado. Alteração de posição em atenção aos recentes julgados da Corte Superior (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR.(Apelação Cível, Nº 50026685220208210047, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)

Pelo exposto, em que pese enquadrada na condição de sensível a situação do demandante, a causa em exame não abarca exceção que autorize o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo lícita a negativa de cobertura securitária levada a efeito pela ré, notadamente quando caracterizados por aqueles prescritos para administração em ambiente diverso das unidades de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

Impõe-se, pois, a improcedência da ação.

III – FACE AO EXPOSTO, julgo improcedente o pedido cominatório, com a consequente revogação da tutela de urgência, e condeno o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, corrigidos monetariamente desde a data de hoje, pelo IGP-M, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da sentença (artigo 85, §16, do CPC).

Na fixação da verba honorária considerei o grau de zelo na elaboração das peças processuais, o local da prestação do serviço - coincidente com aquele de localização do escritório dos procuradores da demandada, circunstância a informar a existência de maior facilidade no cumprimento do mandato outorgado -, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo necessário para sua realização, inclusive decorrente do necessário acompanhamento processual, eis que ajuizada a ação em 10/09/2021.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa no processo.

Documento assinado eletronicamente por **WALTER JOSE GIROTTO, Juiz de Direito**, em 8/6/2022, às 9:47:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10020208047v15** e o código CRC **4ce3ffd1**.